

Satzung über Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (Sondernutzungssatzung) der Gemeinde Seddiner See

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Seddiner See hat in ihrer Sitzung am ... aufgrund der §§ 3 und 28 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (Brandenburgische Kommunalverfassung – BbgKVerf) vom 5. März 2024 (GVBl. I/24, Nr. 10, ber. Nr. 38), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 2025 (GVBl. I/25, Nr. 27), der §§ 18 ff. des Brandenburgischen Straßengesetzes (BbgStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juli 2009 (GVBl. I/09, Nr. 15, S. 358), zuletzt geändert durch Artikel 5 Absatz 6 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GVBl. I/24, Nr. 10, S. 79) sowie des § 8 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) vom 28. Juni 2007 (BGBl. I S. 1206), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 29. März 2026 (BGBl. I Nr. 409), folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Geltungsbereich

- (1) Diese Satzung regelt die Benutzung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze in der Gemeinde Seddiner See über den Gemeingebrauch hinaus (Sondernutzung).
- (2) Öffentliche Straßen im Sinne dieser Satzung sind alle dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze, die im Eigentum oder in der Unterhaltungslast der Gemeinde stehen.

§ 2 Gemeingebrauch

- (1) Gemeingebrauch ist die Benutzung öffentlicher Straßen im Rahmen ihrer Widmung und der verkehrsüblichen Nutzung.
- (2) Der Gemeingebrauch ist jedermann im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften gestattet.

§ 3 Erlaubnisbedürftige Sondernutzungen

- (1) Jede Benutzung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze, die über den Gemeingebrauch hinausgeht, stellt eine Sondernutzung dar und bedarf einer Erlaubnis der Gemeinde.
- (2) Sondernutzungen sind insbesondere:
 - a) der Eingriff in den Straßenkörper, außer Maßnahmen im Rahmen der öffentlichen Ver- und Entsorgung oder anderer öffentlich-rechtlicher Mitbenutzung;
 - b) das Verlegen, die Betreibung und der Rückbau von oberirdischen Versorgungsanlagen, außer Maßnahmen im Rahmen der öffentlichen Ver- und Entsorgung oder anderer öffentlich-rechtlicher Mitbenutzungen;
 - c) für Veranstaltungen auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen;
 - d) das Lagern von Gegenständen, Baustoffen oder Bauabfällen;
 - e) das Aufstellen von Containern, Gerüsten oder Baumaschinen;

- f) die Durchführung von Märkten, Festen, Werbe- oder Informationsveranstaltungen;
- g) das Verteilen von Waren- oder Werbematerial;
- h) das Plakatieren und sonstige Werbung;
- i) das Fotografieren und Filmen zu gewerblichen Zwecken;
- j) das Aufstellen von Tischen, Stühlen, Verkaufsständen, Warenauslagen, Automaten, Werbeträgern, Schaukästen und ähnlichen Einrichtungen;
- k) Zirkusveranstaltungen;
- l) die sonstige Nutzung, die den Gemeingebrauch überschreitet.

Die Sondernutzung ist erst zulässig, wenn die Erlaubnis erteilt ist.

§ 4 Erlaubnisbedürftigkeit der Sondernutzung

Sonstige, nach dem öffentlichen Recht erforderliche Genehmigungen, Erlaubnisse oder Bewilligungen werden durch die Sondernutzungserlaubnis nicht erfasst. Dies gilt insbesondere für straßenverkehrsrechtliche Erlaubnisse, Ausnahmegenehmigungen und Anordnungen gemäß der Straßenverkehrsordnung (StVO).

§ 5 Erlaubnisfreie Sondernutzung

Keiner Erlaubnis bedürfen:

- (1) bauordnungsrechtlich genehmigte Bauteile, Vorbauten, Vordächer, Markisen und Werbeanlagen an Gebäuden, die mehr als 2,50 m oberhalb des Gehweges vor die Gebäudefront vortreten und einen Abstand von mindestens 0,75 m vom Rand der Fahrbahn einhalten.
- (2) Warenauslagen und Werbeanlagen, die an der Stätte der Leistung ohne feste Verbindung mit einer baulichen Anlage oder der Straßenbefestigung angebracht oder aufgestellt werden und nicht mehr als 0,75 m den Gehweg einengen, soweit grundsätzlich eine Durchgangsbreite von 1,50 m als Richtmaß erhalten bleibt.
- (3) Die Ausschmückung von Straßen- und Häuserfronten für Feiern und Feste.

§ 6 Erlaubnisverfahren

- (1) Die Sondernutzung ist mindestens zwei Wochen vor Beginn schriftlich bei der Gemeinde Seddiner See zu beantragen.
- (2) Der Antrag hat Art, Umfang, Dauer und Ort der beabsichtigten Nutzung anzugeben.
- (3) Die Erlaubnis kann unter Auflagen erteilt, befristet oder widerruflich gestaltet werden.
- (4) Die Erlaubnis ist nicht übertragbar.

- (5) Sonstige, nach dem öffentlichen Recht erforderliche Genehmigungen, Erlaubnisse oder Bewilligungen werden durch die Sondernutzungserlaubnis der Gemeinde nicht ersetzt.

§ 7 Pflichten des Erlaubnisnehmers

- (1) Der Nutzungsberechtigte ist verpflichtet, die Sondernutzung so auszuüben, dass Sicherheit und Ordnung gewährleistet und Andere nicht unzumutbar beeinträchtigt werden.
- (2) Nach Beendigung der Sondernutzung sind der ursprüngliche Zustand unverzüglich wiederherzustellen und etwaige Schäden zu beseitigen.
- (3) Der Erlaubnisnehmer hat die Nutzungsfläche auf Verlangen der Gemeinde auf seine Kosten zu ändern und alle Kosten zu ersetzen, die der Gemeinde durch die Sondernutzung entstehen.
- (4) Der Erlaubnisnehmer hat darauf zu achten, dass der ungehinderte Zugang zu allen Einrichtungen der öffentlichen Ver- und Entsorgung möglich ist. Soweit bei der Aufstellung, Anbringung oder Entfernung von Gegenständen ein Aufgraben des Gehweges, des Radweges oder der Fahrbahn erforderlich wird, müssen die Arbeiten so vorgenommen werden, dass jede Beschädigung des Straßenkörpers, der Grünanlagen und Bäume, der Wege und anderer Anlagen, insbesondere der Versorgungs- und Kanalleitungen sowie deren Lageänderungen vermieden werden. Zugänge und Zufahrten zu Grundstücken sind zu gewährleisten. Die Sondernutzung ist so auszuüben, dass die angrenzenden Straßenräume behindertengerecht weiter genutzt werden können.
- (5) Kommt der Erlaubnisnehmer einer der ihn obliegenden Pflichten nicht nach, ist die Gemeinde befugt, die zur Beendigung der Benutzung oder zur Erfüllung von Auflagen erforderlichen Maßnahmen anzuordnen.
- (6) Die Gemeinde ist berechtigt, nach der Erlaubniserteilung weitere Auflagen zu erteilen.

§ 8 Widerruf und Rücknahme

- (1) Die Gemeinde kann eine erteilte Sondernutzungserlaubnis aus wichtigem Grund widerrufen oder zurücknehmen.
- (2) Wichtige Gründe sind insbesondere:
 - a) Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung,
 - b) erhebliche Behinderungen des Verkehrs,
 - c) Verstoß gegen Auflagen oder Bedingungen.
- (3) Bei Widerruf der erteilten Erlaubnis sowie bei der Einziehung der Straße hat der Erlaubnisnehmer innerhalb einer angemessenen Frist alle von ihm erstellten

Anlagen und Einrichtungen zu entfernen und den benutzten Straßenanteil in den ursprünglichen Zustand zu versetzen.

- (4) Der Erlaubnisnehmer hat gegen die Gemeinde Seddiner See keinen Ersatzanspruch bei Widerruf der Erlaubnis.

§ 9 Ordnungswidrigkeiten

- (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig ohne erforderliche Erlaubnis eine Sondernutzung ausübt oder gegen Auflagen verstößt, oder den mit der Erlaubnis erteilten Auflagen und Bedingungen zuwiderhandelt.
- (2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zur Höhe des in § 47 Abs.2 BbgStrG in der jeweils gültigen Fassung bestimmten Betrages geahndet werden.

§ 10 Gebühren

- (1) Für die Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis wird gemäß § 5 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg eine Verwaltungsgebühr erhoben. Die Höhe der Verwaltungsgebühr richtet sich nach der jeweiligen gültigen Verwaltungsgebührensatzung der Gemeinde Seddiner See.
- (2) Die Gebühr wird im Einzelfall bemessen nach der Einwirkung auf die Substanz der Nutzungsfläche, der Einwirkung auf den Gemeingebrauch, dem Umfang des wirtschaftlichen Interesses des Antragstellers und der Bewertung der Allgemeininteressen an der Sondernutzung.
- (3) Die Höhe der Gebühr ergibt sich aus dem Gebührentarif zur Sondernutzung.

§ 11 Gebührenfreiheit

Für nachstehend aufgeführte Sondernutzungen besteht eine Gebührenfreiheit:

- (1) Durch Behörden öffentlich-rechtlicher Körperschaften, wie z.B. Wasser- und Abwasserzweckverbände zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben.
- (2) Für Volks- und Gemeindefeste, sportliche oder gemeinnützige Veranstaltungen, die ausschließlich zu sozialen oder kirchlichen Zwecken ausgeübt werden.
- (3) Für ortsansässige eingetragene Vereine sowie für die freiwillige Feuerwehr, deren Veranstaltungen und Plakatierungen innerhalb der Gemeinde Seddiner See stattfinden.
- (4) Warenauslagen und Urproduktion vor den eigenen Grundstücken sowie Warenauslagen vor eigenen Ladengeschäften sofern diese 3 m² Grundfläche nicht überschreiten und der Fußgänger- und Straßenverkehr nicht behindert werden.

- (5) Für politische Parteien und Wählergruppen im Sinne des Gesetzes über Wahlwerbung anlässlich von Wahlen und Volksentscheiden.

Im Übrigen kann der Bürgermeister nach pflichtgemäßem Ermessen ganz oder teilweise von der Erhebung von Gebühren absehen, wenn erlaubnisbedürftige Sondernutzungen ausschließlich oder überwiegend im öffentlichen Interesse liegen oder die Erhebung der Gebühr nach Lage des Einzelfalls eine unbillige Härte darstellen würde.

§ 12 Gebührenschuldner

Gebührenschuldner sind:

- a) der Antragsteller
- b) der Erlaubnisnehmer
- c) derjenige, der die Sondernutzung ausübt oder in seinem Interesse ausüben lässt.

§ 13 Haftung

Der Antragsteller, der Erlaubnisnehmer sowie derjenige, der die Sondernutzung ausübt oder in seinem Interesse ausüben lässt, ist verpflichtet, die Gemeinde von allen Schadensersatzansprüchen und sonstigen Ansprüchen Dritter freizustellen, die im Rahmen der Sondernutzung entstehen. Diese Verpflichtung trifft die genannten Personen gesamtschuldnerisch.

§ 14 Geschlechterspezifische Formulierungen

Soweit in dieser Satzung Funktionen mit einem geschlechtsspezifischen Begriff beschrieben werden, gilt die jeweilige Bestimmung für alle Geschlechter gleichermaßen.

§ 15 Übergangsregelungen

- (1) Sondernutzungen, für die vor Inkrafttreten dieser Satzung die Gemeinde eine Erlaubnis auf Zeit oder Widerruf erteilt hat, bedürfen keiner erneuten Erlaubnis nach dieser Satzung. Auf diese Sondernutzungen findet der Gebührentarif mit Inkraft-Treten dieser Satzung Anwendung.
- (2) Auf Sondernutzungen im Sinne des Absatzes 1, für die keine Erlaubnis erteilt worden ist, findet der Gebührentarif mit Inkrafttreten dieser Satzung Anwendung.

- (3) Vor Erlass dieser Satzung festgesetzte wiederkehrende Gebühren können dem Gebührentarif dieser Satzung angepasst werden.

§ 16 Inkrafttreten

- (1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
- (2) Gleichzeitig tritt die Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen und Plätzen in der Gemeinde Seddiner See (Sondernutzungssatzung) vom 22.12.2009 außer Kraft.

Seddiner See, 07.07.2026

Carina Simmes
Bürgermeisterin